

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำสั่งคำร้องที่ 1220/2531

วัดบพิตรพิมุขวรวิหาร

โจทก์

นายชัชวาลย์ วัฒนเสนีธรรม

จำเลย

นายชัชวาลย์ วัฒนเสนีธรรม จำเลย ผู้ยื่นคำร้อง

ป.วิ.พ. มาตรา 231

ความว่า จำเลยได้ฎีกาคำพิพากษาคัดค้านคำวินิจฉัยของศาลอุทธรณ์ด้วย เหตุผลและข้อกฎหมายที่สมบูรณ์พอที่ศาลฎีกาจะวินิจฉัยกลับคำสั่งศาลอุทธรณ์ได้ โปรดรอการอนุญาตให้โจทก์ถอนคืนเงินผลประโยชน์ที่โจทก์ได้วางศาลไว้ก่อน

หมายเหตุ โจทก์แถลงคัดค้าน (อันดับ 531)

ศาลชั้นต้นพิพากษาให้จำเลยชำระค่าเช่าที่ค้างเดือนละหนึ่งพันบาท ตั้งแต่เดือน สิงหาคม 2515 ไปจนกว่าจะสิ้นสุดสัญญาเช่าคือวันที่ 31 ธันวาคม 2518 หลังจากนั้น แล้วสิทธิและหน้าที่ของโจทก์จำเลยจะมีต่อกันอย่างไรให้ไปว่ากล่าวกันเป็นอีกเรื่อง หนึ่งต่างหากคำขออื่นนอกจากนี้ให้ยกเสีย

ศาลอุทธรณ์พิพากษาแก้เป็นว่า ให้จำเลยชำระเงิน 1,068,200 บาทพร้อม ดอกเบี้ยร้อยละเจ็ดครึ่งต่อปีในต้นเงินดังกล่าวนับแต่วันฟ้องจนกว่าจะชำระเสร็จ ให้ จำเลยชำระเงินเดือนละ 11,600 บาท แก่โจทก์นับแต่วันฟ้องจนกว่าถึงวันที่โจทก์เข้า เก็บผลประโยชน์ในตลาดสดเองกับห้ามจำเลยเข้าเกี่ยวข้องกับตลาดสดของโจทก์ต่อไป ให้โจทก์รับเงินที่วางศาลคืนได้ โดยไม่ต้องนำเงินมาวางต่อศาลอีก ฯลฯ

จำเลยฎีกาคำพิพากษาศาลอุทธรณ์ที่ให้โจทก์รับเงินที่วางศาลคืนไปได้ (อันดับ 524)

จำเลยยื่นคำร้องดังกล่าว ซึ่งศาลชั้นต้นเห็นว่าเป็นทำนองคำร้องขอทุเลาการบังคับ (น่าจะเป็นกรณีจำเลยขอคุ้มครองประโยชน์ชั่วคราวในระหว่างการพิจารณาของศาลฎีกา)(อันดับ 523)

คำสั่ง

พิเคราะห์แล้ว ให้รอการจ่ายเงินที่โจทก์วางศาลคืนแก่โจทก์ไว้ในระหว่างฎีกา

พิเคราะห์แล้ว ให้รอการจ่ายเงินที่โจทก์วางศาลคืนแก่โจทก์ไว้ในระหว่างฎีกา

(เสรี แสงศิลป์-เฉลิม การปลื้มจิตต์-สุทิน นนทแก้ว)

แหล่งที่มา

กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ